T.C.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

2025 YILI

SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

Eylül 2026

Tel : 90 (312) 295 30 00
Fax : 90 (312) 295 48 00
www.sayistay.gov.tr
sayistay@sayistay.gov.tr
İnönü Bulvarı No: 45
06520 Balgat-Çankaya/ANKARA

İÇERİK

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2025 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2025 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

2025 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU

İÇİNDEKİLER

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 1

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU 6

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 6

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 6

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 7

6. DENETİM GÖRÜŞÜ 9

7. DENETİM BULGULARI 9

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1: Akademik Personel Kadro Durumu 2

Tablo 2: İdari Personel Kadro Durumu 2

Tablo 3: 2025 Yılı Bütçe Giderleri Ödenek ve Gerçekleşmesi 3

Tablo 4: 2025 Yılı Bütçe Gelir Tahmin ve Gerçekleşmesi 3

Tablo 5: Yapımı Belli Süre Gerektiren İşler 16

KISALTMALAR

AŞ : Anonim Şirket

KDV : Katma Değer Vergisi

BULGU LİSTESİ

A. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular

1. Araç Sicil ve Tescil Sisteminde Üniversite Adına Kayıtlı Olan Taşıtlardan Bazılarının Envanterde Bulunmaması, Envanterde Bulunan Araçların Bir Kısmının ise Muhasebe Kayıtlarında Yer Almaması

B. Diğer Bulgular

1. Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin Faaliyet Raporlarının Bulunmaması ve Merkezlerden Bazılarının Fiilen Aktif Durumda Olmaması

2. İdare Tarafından Kiraya Verilen Taşınmazlarda Oluşabilecek Risklere Karşı Sigorta Sorumluluğunun Yerine Getirilmemesi

3. İhale Yoluyla Karşılanması Gereken Süreklilik Arz Eden Hizmet Alımlarının Parçalara Bölünerek Doğrudan Temin Usulü ile Karşılanması

4. Doğrudan Teminle Gerçekleştirilen ve Belli Süre Gerektiren İşlerde Sözleşme Yapılmaması

5. Görevde Yükselme Yönetmeliğine Tabi Şube Müdürlüğü Kadrosuna Sınavsız Atama Yapılması

6. Şartları Taşımadığı Halde Kamu İhale Kanunu İstisna Hükümleri Kapsamında Mal Alımı Yapılması

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ

1.1. Mevzuat ve Görevler

Anayasa'nın 130'uncu maddesinde, çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversitelerin Devlet tarafından kanunla kurulması öngörülmüştür.

Selçuk Üniversitesi, 11 Nisan 1975 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 1873 sayılı "Dört Üniversite Kurulması Hakkında Kanun" ile kurulmuştur.

Yükseköğretim kurumları için temel mevzuat; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'dir.

Yükseköğretimin amaç ve ilkeleri, yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim-öğretim, araştırma, yayın, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'yla düzenlenmiştir. Söz konusu Kanun'un 12'nci maddesinde yükseköğretim kurumlarının görevleri sayılmış olup bu görevler; toplumun ihtiyaçları, kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun bilimsel eğitim-öğretim, araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, bu ilke ve hedefler doğrultusunda insangücü yetiştirmek, toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, üretimde artışı sağlayacak uygulamalı çalışmalarda bulunmak, bu amaçla döner sermaye işletmelerini kurmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak olarak özetlenebilir.

1.2. Teşkilat Yapısı ve İnsan Kaynakları

Selçuk Üniversitesinin akademik yapısında rektörlük, senato, fakülte dekanlıkları, yüksekokul, enstitü, uygulama ve araştırma merkez müdürlükleri bulunmakta, idari yapısında ise üniversite yönetim kurulu, genel sekreterlik, daire başkanlıkları, hukuk müşavirliği ve müdürlükler yer almaktadır.

Üniversitenin üst yöneticisi olan Rektör Cumhurbaşkanı tarafından, dekanlar ise Yükseköğretim Kurulunca atanmaktadır.

Üniversite bünyesinde; 24 fakülte, 5 yüksekokul, 7 enstitü, 22 meslek yüksekokulu ve 53 uygulama ve araştırma merkezi bulunmaktadır.

Akademik ve idari personelin sınıf, unvan ve kadro dağılım bilgileri Tablo 1 ve 2'de yer almaktadır.

Tablo 1: Akademik Personel Kadro Durumu

Unvan	Dolu Kadro Sayısı	Boş Kadro Sayısı	Toplam Kadro Sayısı
Profesör	634	115	749
Doçent	362	136	498
Doktor öğretim üyesi	483	97	580
Öğretim görevlisi	484	78	562
Araştırma görevlisi	587	247	834
Toplam	**2550**	**673**	**3223**

Tablo 2: İdari Personel Kadro Durumu

	Dolu Kadro Sayısı	Boş Kadro Sayısı	Toplam Kadro Sayısı
Genel idare	552	374	926
Sağlık	853	307	1160
Avukatlık	4	4	8
Eğitim-öğretim	2	2	4
Teknik	145	99	244
Yardımcı	64	82	146
Din	1	0	1
Sözleşmeli	432	136	568
İşçi	2112	4	2116
Toplam	**4165**	**1008**	**5173**

Üniversitede 2025 yıl sonu itibarıyla kadrolu akademik, idari (sözleşmeli idari personel dahil) ve işçi personel toplamı 6.715'dir. Ayrıca Üniversitede 19 yabancı uyruklu akademik personel çalışmaktadır.

1.3. Mali Yapı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli II sayılı cetvelin, (A) "Özel Bütçeli İdareler" bölümünde yer alan Selçuk Üniversitesi, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen hazine yardımı ve öz gelirlerini kullanarak giderlerini finanse etmektedir.

İdarenin ekonomik sınıflandırma açısından 2025 yılına ait ödenek dağılımının ve yıl sonu harcama gerçekleşmelerine ilişkin tablo aşağıdadır.

Tablo 3: 2025 Yılı Bütçe Giderleri Ödenek ve Gerçekleşmesi

	Ödenek (TL)	Gerçekleşme (TL)	Gerçekleşme Oranı(%)
Personel Giderleri	5.923.165.200,00	5.797.474.205,12	97,88
Sos. Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	784.163.800,00	740.409.909,24	94,42
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	900.237.860,00	440.536.434,25	48,94
Cari Transferler	852.984.519,32	849.871.126,08	99,64
Sermaye Giderleri	366.630.000,00	260.520.789,80	71,06
Sermaye Transferleri			
Toplam	**8.827.181.379,32**	**8.088.812.464,49**	**91,64**

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 8.301.814.000,00 TL ödenek tahsis edilen Üniversite bütçesine yıl içinde 525.367.379,32 TL ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 8.827.181.379,32 TL'ye ulaşmış olup, ödeneğin % 91,64'ü olan 8.088.812.464,49 TL kullanılmıştır.

Personel giderlerinde 5.923.165.200,00 TL ödeneğin 5.797.474.205,12 TL'si, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde 784.163.800,00 TL ödeneğin 740.409.909,24 TL'si, mal ve hizmet alımı giderlerinde 900.237.860,00 TL ödeneğin 440.536.434,25 TL'si, cari transferlerde 852.984.519,32 TL ödeneğin 849.871.126,08 TL'si, sermaye giderlerinde 366.630.000,00 TL ödeneğin 260.520.789,80 TL'si harcanmıştır.

Üniversite tarafından 2025 yılında; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Erasmus, Mevlana ve Farabi Değişim Programı, Kalkınma Ajansı destekleri ile Avrupa Birliği hibelerinden toplam 63.151.637,79 TL bütçe dışı kaynak kullanılmıştır.

2025 yılı bütçe gelirleri tahmin ve gerçekleşme bilgileri Tablo 4'te yer almaktadır.

Tablo 4: 2025 Yılı Bütçe Gelir Tahmin ve Gerçekleşmesi

	Gelir Tahmini (TL)	Gerçekleşen (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	154.013.000,00	258.473.073,84	167,83
Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler	7.819.842.000,00	7.411.255.421,06	94,78
Diğer Gelirler	327.959.000,00	409.586.546,40	124,89
Sermaye Gelirleri			
Toplam	8.301.814.000,00	8.079.315.041,03	97.31
Gelirlerden Red ve İadeler (-)		4.504.126,05	
Net Toplam	**8.301.814.000,00**	**8.074.810.915,25**	**97,27**

2025 yılı bütçesine göre tahmin edilen bütçe geliri 8.301.814.000,00 TL olan Üniversitenin, yılsonunda gerçekleşen net bütçe geliri 8.074.810.915,25 TL'dir.

Dönem faaliyet geliri 10.017.504.471,00 TL, gelirlerden indirim, iade ve iskonto toplamı 4.504.126,05 TL, enflasyon düzeltmesi olumlu farkı 1.924.055.026,00 TL ve faaliyet gideri 9.477.925.244,19 TL olan Üniversite, 2025 yılını 2.459.130.127,35 TL olumlu faaliyet sonucu ile tamamlamıştır.

Üniversite özel bütçesi dışında bulunan;

-Döner Sermaye İşletmesinin 2025 yılı gelir toplamı 4.182.851.047,31 TL, gider toplamı 5.091.551.299,66 TL olarak gerçekleşmiş ve dönem 908.700.252,35 TL zarar ile tamamlanmıştır.

-Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesinin 2025 yılı gelir toplamı 52.421.882,39 TL, gider toplamı 49.456.285,79 TL olarak gerçekleşmiş ve dönem sonu 2.965.596,60 TL kâr ile tamamlanmıştır.

Ayrıca Üniversitenin sahibi ve ortağı olduğu teknoloji şirketleri bulunmaktadır. Üniversite, 24.06.2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 04.12.2015 tarih ve 8961 sayılı ticaret sicil gazetesi ilanı ile kurulan Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi'nin ortağıdır. Adı geçen AŞ'nin kuruluş sermayesi 15.208.400,00 TL olup en son yapılan sermaye artışına göre şu anki toplam şirket sermayesi 22.877.300,00 TL'dir. Üniversitenin AŞ'deki şu anki toplam sermayesi 3.000,00 TL olup %0,013 oranında ortaklığı bulunmaktadır.

Üniversitenin ortağı olduğu diğer bir şirket ise; 08/08/2003 tarih ve 25193 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2003/5962 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Konya Teknokent Teknoloji Geliştirme Hizmetleri AŞ'dir. Adı geçen AŞ'nin toplam sermayesi 1.250.000,00 TL olup, Üniversite 1.000.000,00 TL ile %80 oranında ortaktır.

Üniversite, 07/12/2017 tarihli ve 30263 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmelik hükümleri uyarınca 04/10/2018 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 26/09/2018 itibariyle tescil edilerek kurulan ve sermayesi 2.000.000,00 TL olan Selçuk Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi AŞ'nin 2.000.000,00 TL sermaye ile %100 oranında sahibidir.

1.4. Muhasebe ve Raporlama Sistemi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 49'uncu maddesi gereğince

genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanacak muhasebe ve raporlama standartları, uluslararası standartlara uygun olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde; Sayıştay Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluş temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak olan Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu tarafından belirlenmektedir. Dolayısıyla genel yönetim kapsamında olan üniversitelerin muhasebe ve raporlama standartları Kurul tarafından belirlenen kurallara tabidir. Kamu İdaresi ayrıca adı geçen Kanun'un 80'inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden Bakanlığın hazırladığı düzenlemelere tabi olup bu kapsamda çıkarılan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'ndeki muhasebe ilkeleri ile hesap planını kullanmakta, mali tabloları hazırlamakta ve Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre mali işlemlerini muhasebeleştirmektedir.

Özel bütçeli bir idare olan Üniversitede, tahakkuk esaslı muhasebe sistemi kullanılmaktadır. Üniversitenin muhasebe işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'ne tabi olarak Hazine ve Maliye Bakanlığının Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi üzerinden yürütülmektedir.

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar'ın 5'inci maddesi gereğince hesap dönemi sonunda Sayıştaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden denetime sunulanlar aşağıda sayılmakta olup denetim, bunlar ile Usul ve Esaslar'ın 8'inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır.

- Birleştirilmiş veriler defteri,
- Geçici ve kesin mizan,
- Bilanço,
- Faaliyet sonuçları tablosu,
- Öz kaynak değişim tablosu,
- Bütçelenen ve gerçekleşen tutarların karşılaştırma tablosu,
- İdare taşınır mal yönetimi ayrıntılı hesap cetveli ile idare taşınır mal yönetim hesabı icmal cetveli.

Denetim görüşü, kamu idaresinin tabi olduğu geçerli finansal raporlama çerçevesi

kapsamındaki temel mali tablolarından olan bilanço ve faaliyet sonuçları tablosuna verilmiştir.

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde zamanında Sayıştaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur.

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU

Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmekle sorumludur.

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI

Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, uluslararası denetim standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.

Denetimler, kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür.

Kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim

prosedürlerinin tasarlanmasına esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri de değerlendirilmiştir.

Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır.

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiştir.

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

5018 sayılı Kanun uyarınca iç kontrol sistemi; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.

İç kontrolün işleyişi ile ilgili ayrıntılı hükümler, 5.3.2025 tarihinde yürürlükten kaldırılan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ile aynı tarihte yürürlüğe giren Kamu İç Kontrol Yönetmeliği ve Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliğinde belirlenmiş; Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan rehberlerle detaylı olarak düzenlenmiştir. İç kontrol sistemi, ilgili mevzuatına a uygun olarak kurulmuştur.

2025 yılı denetimi kapsamında, mezkûr mevzuat çerçevesinde, Üniversite iç kontrol sistemi aşağıdaki şekilde değerlendirilmektedir:

Kontrol Ortamı Standartları

İdarede "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri" ile ilgili eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yeterlidir. Kurum organizasyon yapısı içerisinde görev, yetki ve sorumluluklar tam ve açık bir şekilde belirlenip yazılı hale getirilmiştir. Hassas görevlere ilişkin prosedürler, tam olarak belirlenmiş ve kurum çalışanlarına duyurulmuştur. Personelin işe alınması, yer değiştirmesi, görevde yükselmesi, yeterlilik-performans değerlendirmesi ile disiplin hükümlerine yönelik insan kaynakları politikası, tam olarak belirlenmiş ve kurum çalışanlarına duyurulmuştur. Kurumda ihtiyaç analizine dayalı hizmet içi eğitim, planlanmış ve

yürütülmüştür. İdare tarafından yetkileri belirlemek amacıyla iş akış süreçleri hazırlanmıştır ve personele duyurulmuştur. İdare tarafından yetki devirleri, mevzuata uygun yapılmıştır.

Risk Değerlendirme Standartları

Stratejik plan, zamanında yayımlanmış ve içerik açısından mevzuata uygundur. İdare performans programı içerik olarak mevzuata uygun şekilde hazırlanmış ve zamanında yayımlanmıştır. İdare stratejik amaç ve hedeflerine yönelik kurumsal risklerini, tam ve doğru şekilde belirlemiş ve bu konudaki çalışmalar yeterlidir. İdare faaliyet ve süreçlerine yönelik risklerini (operasyonel riskler, suistimal riskleri, teknolojiye ilişkin riskler vb.) tam ve doğru şekilde belirlemiş ve bu konudaki çalışmalar yeterlidir. Risklerin (kurumsal riskler ile faaliyet ve süreçlere ilişkin riskler) değerlendirilmesine yönelik çalışma (*risklerin gerçekleşme ihtimali-olası etkisi belirlenerek önem düzeyine karar verme)*yapılmış ve yeterlidir.

Kontrol Faaliyetleri Standartları

İdarece belirlenen risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesine yönelik kontrol faaliyetleri ve sorumluları belirlenmiştir. Ön mali kontrol sistemi, ilgili mevzuatına uygun olarak kurulmuştur. Kamu idaresinin ön mali kontrol yönergesi, mevcuttur.İdarece belirlenen risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesine yönelik kontrol faaliyetleri ve sorumluları belirlenmiştir. Ön mali kontrol sistemi, Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olarak kurulmuştur. Kamu idaresinin ön mali kontrol yönergesi, mevcuttur. İdarede yapılan görevlendirmelerde, görevler farklı kişiler arasında dağıtılarak "görevler ayrılığı" ilkesine uyulmuştur. Mevcut bilgi yönetim sistemleri bilgi güvenliğini ve yedekleme gerekliliklerini sağlayacak şekilde kurulmuştur.

Bilgi ve İletişim Standartları

İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmuştur. Yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretecek ve analiz yapma imkanı sunacak bir yönetim bilgi sistemi, mevcuttur. İdare faaliyet raporu içerik olarak mevzuata uygun hazırlanmıştır.

İzleme Standartları

İdarenin tüm birimleri tarafından iç kontrol sistemi, yılda en az bir kez değerlendirilmekte ve değerlendirme sonuçları İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna raporlanmaktadır. İdarenin Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı mevcuttur ve

içerik olarak mevzuata uygundur. Kamu İdaresinde iç denetim birimi kurulmuş olup 9 iç denetçi kadrosu bulunmaktadır. Bu kadrolardan 5'i doludur. İç denetim biriminin iç kontrol sistemine ilişkin denetim ve raporlama çalışmaları mevcuttur ve yeterlidir.

6. DENETİM GÖRÜŞÜ

Selçuk Üniversitesi 2025 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının, "Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular" bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.

7. DENETİM BULGULARI

Raporda yer alan bulgular, denetimler sonucunda tespit edilen hususlara kamu idaresi tarafından verilen cevapların değerlendirilmesi suretiyle düzenlenmiştir.

A. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAĞI BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olan bulgular yer almaktadır.

BULGU 1: Araç Sicil ve Tescil Sisteminde Üniversite Adına Kayıtlı Olan Taşıtlardan Bazılarının Envanterde Bulunmaması, Envanterde Bulunan Araçların Bir Kısmının ise Muhasebe Kayıtlarında Yer Almaması

Türkiye Noterler Birliği tarafından tutulan Araç Sicil ve Tescil Sisteminde Üniversite adına kayıtlı olan taşıtlardan bazılarının Üniversite envanterinde bulunmadığı, bir kısmının ise envanterde bulunmakla birlikte muhasebe kayıtlarında yer almadığı tespit edilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Hesap Verme Sorumluluğu" başlıklı 8'inci maddesinde; her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca Taşınır Mal Yönetmeliği'nin "Sorumluluk" başlıklı 5'inci maddesine göre; harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu Yönetmelik'te belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan sorumludurlar.

Yine aynı Yönetmelik'in "Taşınır kayıt yetkilileri ve taşınır kontrol yetkilileri başlıklı 6'ncı maddesinde; kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak, taşınır kayıt yetkililerinin görev ve sorumlulukları arasında sayılmıştır.

Diğer yandan adı geçen Yönetmelik'in "Sayım ve sayım sonrası yapılacak işlemler" başlıklı 32'nci maddesinde ise; kamu idarelerine ait taşınırların, taşınır kayıt yetkililerinin görevlerinden ayrılmalarında, yıl sonlarında ve harcama yetkilisinin gerekli gördüğü durum ve zamanlarda sayımının yapılacağı, sayımda bulunan miktar ile kayıtlı miktar arasında fark çıkması halinde, miktarlarında farklılık bulunan taşınırların sayımının bir kez daha yapılacağı, yine farklı çıkarsa bu miktarın "Fazla" veya "Noksan" sütununa kaydedileceği belirtilmektedir.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin 254 Taşıtlar Hesabına ilişkin "Hesabın niteliği" başlıklı 179'uncu maddesinde ise, Taşıtlar Hesabının, kamu idarelerine ait taşıtların izlenmesi için kullanılacağı ifade edilmiştir. Yine Yönetmelik'in "Hesabın işleyişi" başlıklı 180'inci maddesinde, edinilen taşıtların muhasebeleştirilmesine ilişkin detaylı düzenlemelere yer verilmiştir.

Mezkur mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere, İdarenin taşınır varlıklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde yönetilmesi açısından; varlıklara ilişkin kayıt ve kontrolün sorumlularca sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi, sayım ve sayım sonrası işlemlerin düzenli yapılarak kayıtlı durum ile fiili durum arasındaki uyumun sağlanması önem arz etmektedir.

İdarenin sahip olduğu taşıtlar diğer tüm taşıtlar gibi tescil edilmekte ve noter kayıtlarında yer almaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları ise sahibi oldukları taşıtları ayrıca envanter kayıtlarında tutmakta ve bu kayıtlar vesilesiyle kontrol ve denetim işlemlerini gerçekleştirmektedirler. Gerek noterlerin gerekse de idarelerin kendi bilgi sistemlerinde taşıtlar kayıt altına alındığından her iki kaydın birbiri ile tutarlı olması gerekmektedir.

Yapılan incelemede, Türkiye Noterler Birliği tarafından tutulan Araç Sicil ve Tescil Sisteminde kayıtlı Üniversiteye ait 110 adet taşıt bulunduğu, ancak; bunlardan yalnızca 82 adetinin fiilen Üniversitenin envanterinde bulunduğu; fiilen envanterde bulunan 82 adet taşıtın ise yalnızca 47 adetinin 254 Taşıtlar Hesabında kayıtlı olduğu görülmüştür. Başka bir ifade ile Araç Sicil ve Tescil Sisteminde Üniversite adına kayıtlı 28 adet aracın fiilen envanterde bulunmadığı, envanterde kayıtlı araçlardan 35 tanesinin ise muhasebe kayıtlarında yer almadığı tespit edilmiştir.

Kamu İdaresi cevabında, bulgu konusu hususa ilişkin bir komisyon kurulduğu ve ortaya çıkan sonuçlara göre gerekli kayıt ve işlemlerin yapılacağı belirtilmiştir.

Sonuç olarak; 254 Taşıtlar Hesabının İdarenin envanter kayıtlarının fiili durumuyla uyumlu hale getirilmesi, tescil kayıtlarında yer alıp fiilen envanterde bulunmayan taşıtların nerede olduğunun tespitinin yapılması ve akıbeti bilinmeyen taşıtlara ilişkin gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir.

B. DİĞER BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan bulgular yer almaktadır.

BULGU 1: Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin Faaliyet Raporlarının Bulunmaması ve Merkezlerden Bazılarının Fiilen Aktif Durumda Olmaması

Üniversite bünyesindeki Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin faaliyet raporlarının bulunmadığı yine Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden bazılarının fiilen aktif olmadığı görülmüştür.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun "Yükseköğretim Kurulunun Görevleri" başlıklı 7'nci maddesinde; Yükseköğretim kurumları içinde uygulama ve araştırma merkezi açılması, birleştirilmesi veya kapatılmasına karar verme yetkisinin Yükseköğretim Kuruluna ait olduğu belirtilmiştir.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 22.02.2000 tarihli ve 2000.11.500 sayılı Kararı'nda Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması için başvuru formunda bulunması gereken hususlar belirtilmiştir. Buna göre; Uygulama ve Araştırma Merkezi oluşturulurken, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş olan kriterler dikkate alınarak Üniversite tarafından öncelikle Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurulmasına ilişkin bir öneri raporunun hazırlanması ve Rektörlüğe sunulması, öneri raporunun Senatoda görüşülmesi, görüşülen önerinin ise Yükseköğretim Kuruluna gönderilmesi gerekmektedir. Yükseköğretim Kuruluna gönderilen önerinin Kurul tarafından onaylanması ile Uygulama ve Araştırma Merkezine ait yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak kuruluş süreci tamamlanmaktadır. Selçuk Üniversitesinde de bu süreçleri tamamlayarak kurulmuş 50 Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır.

Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin her birinin ayrı yönetmelikleri olup bu yönetmeliklerde; uygulama ve araştırma merkezlerinin, yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak her yıl faaliyet raporu düzenleyecekleri ve üst yöneticiye sunacakları belirtilmektedir. Üniversite bünyesinde kurulan 50 adet Uygulama ve Araştırma Merkezi incelendiğinde; 1 merkezin faaliyetinin ve faaliyet raporunun olduğu, 44'ünün faaliyetlerinin bulunmasına rağmen faaliyet raporlarının olmadığı, 5 Uygulama ve Araştırma Merkezinin ise herhangi bir faaliyetinin olmadığı görülmüştür.

Kamu İdaresi cevabında özetle; ilgili merkezlerin raporlama yükümlülüklerini yerine getirmeleri için merkezlerle gerekli yazışmaların yapıldığını, fiilen aktif olmadığı tespit edilen merkezlerin kapatılması veya birleştirilmesine yönelik süreçlerin başlatıldığını ve nihai işlem için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletileceği belirtilmiştir.

Sonuç olarak; Üniversite bünyesindeki âtıl durumda olan ve fiili olarak aktif bulunmayan uygulama ve araştırma merkezlerinin birleştirilmesi, birleştirilmesi mümkün olmayan merkezlerin ise Kanun gereği kapatılması, faaliyeti bulunanların ise yıllık faaliyet raporu düzenleyerek yayımlamaları gerekmektedir.

BULGU 2: İdare Tarafından Kiraya Verilen Taşınmazlarda Oluşabilecek Risklere Karşı Sigorta Sorumluluğunun Yerine Getirilmemesi

İdare tarafından kantin, kafeterya vb. amaçlarla kiraya verilen taşınmazlara ilişkin kira sözleşmelerinde yer alan, taşınmazlarda meydana gelebilecek risklere karşı sigorta yaptırma yükümlülüğünün kiracılar tarafından yerine getirilmediği; ayrıca idare tarafından sözleşme hükümlerine aykırı hareket eden kiracılar hakkında herhangi bir idari işlem tesis edilmediği tespit edilmiştir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 316'ncı maddesinde kiracının, kiralananı sözleşmeye uygun olarak özenle kullanma borcu düzenlenmiştir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 62'nci maddesine göre; sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin (kiracının) taahhüdünden vazgeçmesi veya yükümlülüklerini şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi durumunda, idarenin en az 10 gün süreli ihtarname ile durumu tebliğ etmesi, aykırılığın giderilmemesi halinde ise sözleşmeyi feshederek kesin teminatı gelir kaydetmesi gerekmektedir.

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 8'inci maddesinde ise her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanmasında görevli ve yetkili olanların kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olduğu belirtilmiştir.

İdare ve kiracı arasında akdedilen sözleşmenin "Taşınmazın Sigortası" başlıklı 18'inci maddesinde; *"Kiracı kiraladığı taşınmazı sabotaj, yangın, yıldırım, şimşek, su basması, çatı akması, infilak, halk hareketleri ve sair her türlü risklere karşı Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü nam ve hesabına sigorta ettirilecek, sigorta edildiğine dair belgeleri sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 1 ay içerisinde Rektörlüğe ibraz edecektir. Bu sigortaların masraf ve yıllık prim ücretleri Kiracıya ait olup, bunların sigorta değerleri, her yıl ki rayiç değerine göre yenilenecektir."* hükmü yer almaktadır

Yapılan incelemelerde, kira sözleşmelerinde sigorta zorunluluğu açıkça hüküm altına alınmış olmasına rağmen, kiracıların Borçlar Kanunu hükmüne göre sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmedikleri, İdarenin de kira sözleşmesine uygun olarak Devlet İhale Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca bu konuda bir takip mekanizması kurmadığı ve yaptırım uygulamadığı görülmüştür.

Kamu İdaresi cevabında özetle; kantin, kafeterya vb. amaçlarla kiraya verilen taşınmazlara ilişkin sözleşmelerde yer alan sigorta yaptırma yükümlülüğünün kiracılar tarafından yerine getirilmesi amacıyla gerekli yazışmaların 2026 yılı itibariyle yapıldığını ve/veya bu yükümlülüğü yerine getirmeyen kiracılar hakkında tahliye süreçlerinin başlatıldığını ifade etmiştir.

Sonuç olarak; söz konusu taşınmazların sigorta süreçlerinin 2025 yılında yürütülmediği, 2026 yılı itibarıyla ise bu eksikliğin giderilmesine yönelik adımlar atıldığı anlaşılmaktadır. Bundan sonraki süreçte benzer aksaklıkların önlenmesi için; İdarece kiraya verilen taşınmazlara ilişkin sigorta poliçelerinin zamanında temin edilmesi, yükümlülüğe uymayan kiracılar hakkında Devlet İhale Kanunu uyarınca gerekli idari yaptırımların uygulanması ve sürecin periyodik olarak takip edilmesi gerekmektedir.

BULGU 3: İhale Yoluyla Karşılanması Gereken Süreklilik Arz Eden Hizmet Alımlarının Parçalara Bölünerek Doğrudan Temin Usulü ile Karşılanması

Üniversite bünyesindeki asansörlerin yıllık periyodik bakım hizmeti ile bu bakımlarda kullanılan yedek parçaların alımının; Ocak-Mart, Nisan-Mayıs, Haziran-Ağustos ve Eylül-Kasım gibi dönemlere bölünerek doğrudan teminle gerçekleştirildiği görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun;

"Temel ilkeler" başlıklı 5'inci maddesinin birinci fıkrasında; idarelerin bu Kanun'a göre yapılacak ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları, üçüncü fıkrasında; eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin kısımlara bölünemeyeceği,

"Uygulanacak ihale usulleri" başlıklı 18'inci maddesinde; idarelerce mal, hizmet ve yapım işlerinin ihalelerinde açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulünden birinin uygulanacağı,

"Doğrudan temin" başlıklı 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde; büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerde 800.366,00 TL'yi, diğer idarelerde 266.618,00 TL'yi aşmayan ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin usulüyle karşılanabileceği, hükümleri bulunmaktadır.

11.07.2023 tarihli ve 32245 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ'in "Parasal limitler kapsamında yapılacak alımlar ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak alımlar" başlıklı 14'üncü maddesinin dördüncü fıkrasında; 4734 sayılı Kanun'un 18'inci maddesinde öngörülen ihale usulleriyle temin edilmesi gereken ihtiyaçların, parasal limitlerin altında kalacak şekilde adet, kısım veya gruplara bölünmek suretiyle temin edilemeyeceği düzenlemesi bulunmaktadır.

Yapılan incelemede; Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 67 adet asansörün yıllık periyodik bakım hizmeti ile bu bakımlarda kullanılan yedek parçaların toplam 860.834,72 TL'lik alımının; Ocak-Mart, Nisan-Mayıs, Haziran-Ağustos ve Eylül-Kasım gibi dönemlere bölünerek doğrudan temin yöntemiyle aynı yükleniciden alındığı görülmüştür.

Kamu İdaresi cevabında özetle; asansör bakım ve onarım hizmetlerinin doğrudan can ve mal güvenliğiyle ilgili, süreklilik arz eden teknik bir zorunluluk olduğunu belirtmiştir. 2021 yılında açılan ihaleye tek katılım sağlandığı ve verilen teklifin yaklaşık maliyetin çok üzerinde gerçekleştiği ifade edilerek; işin aciliyeti karşısında doğrudan temin yönteminin tercih edildiği ve bu sayede aynı hizmetin yaklaşık yarı maliyetle temin edilerek kamu yararı sağlandığı savunulmuştur. Bakım-onarım ve yedek parça ihtiyaçlarının önceden kesin olarak öngörülememesi nedeniyle alımların yıl içinde farklı dönemlerde gerçekleştirildiği vurgulanarak, ihale usullerini bertaraf etmeye yönelik herhangi bir kastın bulunmadığı ifade edilmiştir.

Sonuç olarak; İdare bünyesindeki asansörlerin yıllık periyodik bakım hizmetleri ile yedek parça alımlarının, bütçe ve planlama dönemi içinde bir bütünlük arz ettiği değerlendirilmektedir. Bu tür süreklilik gösteren ve öngörülebilir nitelikteki ihtiyaçların (periyodik bakım), yıllık toplam tutarları itibarıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen doğrudan temin parasal limitlerini aşması durumunda, temel ihale usulleriyle karşılanması mevzuatın temel ilkeleri gereğidir. Bu doğrultuda; benzer süreçlerde uygulamada duraksamaya yer verilmemesi ve kamu kaynaklarının etkin kullanımının desteklenmesi adına, söz konusu mal ve hizmet alımlarının parçalara bölünmeksizin, Kanun'da öngörülen temel ihale usulleri çerçevesinde bütüncül olarak planlanması ve ihale edilmesi gerekmektedir.

BULGU 4: Doğrudan Teminle Gerçekleştirilen ve Belli Süre Gerektiren İşlerde Sözleşme Yapılmaması

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Doğrudan temin" başlıklı 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince doğrudan teminle gerçekleştirilen ve belli bir süreyi gerektiren bazı işler için sözleşme yapılmadığı görülmüştür.

Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ'in "Alımlara ilişkin uygulama esasları" başlıklı 4'üncü maddesinin beşinci fıkrasında; teslimi, sunumu veya yapımı belli bir süreyi gerektiren alımlar ile Kanun'un 22' nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda sözleşme imzalanmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Denetimlerde, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından doğrudan teminle gerçekleştirilen ve aşağıdaki tabloda belirtilen yapımı belli bir süre gerektiren bazı işler için sözleşme yapılmadığı tespit edilmiştir.

Tablo 5: Yapımı Belli Süre Gerektiren İşler

İşin Adı	İşin Başlama Tarihi	İşin Bitiş Tarihi	İşin süresi
Yemekhane Dış Çephe Tadilatı	13.09.2025	10.10.2025	27
Yemekhane Bakım ve Onarım Yapılması	09.09.2025	10.10.2025	31
Çok Amaçlı Depo Tadilatı ve Onarım Yapılması	04.09.2025	22.10.2025	48
Milli Teknoloji Atölyesi Elek. İşleri Yapılması İşi	18.08.2025	12.11.2025	86
Milli Teknoloji Atölyesi Zemin Kaplaması Yapılması İşi	08.10.2025	13.11.2025	36

Kamu İdaresi cevabında; 4734 sayılı Kanun'un 22/d maddesi kapsamında yapılan alımlarda yazılı sözleşme imzalanmasının kanuni bir zorunluluk olmadığı, iş bitmeden yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmadığı ve kontrol işlemleri eksiksiz tamamlandığı için kamu zararının oluşmadığı belirtilmiş olmakla birlikte, bundan sonraki süreçte benzer işler için sözleşme düzenleneceği ifade edilmiştir.

Her ne kadar İdare tarafından söz konusu işlerde sözleşme imzalanması yönünde bir kanuni zorunluluk olmadığı ifade edilmiş ise de söz konusu alımlara ilişkin Tebliğ kamu idarelerinin uyması gereken düzenleyici işlem niteliğindedir. Diğer taraftan söz konusu alımlarda kamu zararının olmayışı söz konusu işlemi hukuka uygun hale de getirmeyeceği açıktır.

Sonuç olarak; doğrudan teminle yapılacak alımlarda malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın mutlaka bir sözleşmeye bağlanması gerekmektedir.

BULGU 5: Görevde Yükselme Yönetmeliğine Tabi Şube Müdürlüğü Kadrosuna Sınavsız Atama Yapılması

Üniversitenin şube müdürlüğü kadrolarına; enstitü sekreterliği, fakülte sekreterliği ve yüksekokul sekreterliği kadrolarında bulunanlardan görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın atamalar yapıldığı tespit edilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Temel ilkeler" başlıklı 3'üncü maddesinde;

"Bu Kanunun temel ilkeleri şunlardır:

Sınıflandırma:

...

Liyakat:

C) Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkânlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır. ..."

denilmektedir.

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin "Amaç" başlıklı 1'inci maddesinde;

"(1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir."

hükmü yer almaktadır.

Yönetmelik'in "Görev grupları" başlıklı 5'inci maddesinde, Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro unvanları sayılmış ve "şube müdürü" kadrosu da görevde yükselmeye tabi kadro unvanı olarak burada zikredilmiştir. Yönetmelik'te, görevde yükselmeye tabi olan kadrolara atanacak personelde aranacak genel ve özel şartlar belirlenmiştir.

Yönetmelik'in "Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar" başlıklı 6'ncı maddesinde;

"(1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68'inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

b) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, ilgilinin başvurulan kadroya ilişkin 7'nci maddede belirtilen alt görevlerde toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu hizmet süresinin en az bir yılını kurumda geçirmiş olmak,

ç) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak, gerekir."

denilmektedir.

Yönetmelik'in "Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 7'nci maddesinde; şube müdürü kadrolarına atanabilmek için en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, ilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında şef, koruma ve güvenlik şefi, uzman, sivil savunma uzmanı, araştırmacı, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, müze araştırmacısı, çözümleyici, başhemşire, müdür yardımcısı kadrolarından birinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak gerektiği ifade edilmiştir.

Mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere görevde yükselmeye tabi bir kadro olan şube müdürlüğü kadrosuna atanabilmek için bazı özel ve genel şartları taşımak ve görevde yükselme sınavında başarılı olmak gerekmektedir. Bununla beraber Yönetmelik'in "Görev grupları arasındaki geçişler ve sınavsız atanma" başlıklı 20'nci maddesinde;

"(1) 5'inci maddede belirtilen görev grupları arasındaki atamalar aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar sınav yapılmaksızın alt görevlere atanabilirler.

b) Gruplar arasındaki görevde yükselme ve unvan değişikliği niteliğindeki atamalar görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavına tabidir. Ancak, Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

d) Şube müdüründen daha üst görevlere, en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak kaydıyla, genel hükümlere göre sınavsız atama yapılır. ...”

hükümleri yer almaktadır.

657 sayılı Kanun'un yukarıda değinilen 3'üncü maddesinde de ifade edildiği üzere, Devlet Memurlarının sınıfları içerisinde ilerlemeleri ve yükselebilmeleri hususlarında eşit imkânlara sahip olması ve bu konudaki haklarının garanti altına alınmış olması gerekmektedir. Bu amaca dönük olarak düzenlenen Görevde Yükselme Yönetmeliği ile de, üniversitelerde çalışan devlet memurlarının görevde yükselebilmeleri objektif kriterlere bağlanmış ve bu husus Yönetmeliğin 1'inci maddesinde geçen "liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde" ifadesi ile de açıkça ortaya konmuştur.

Her ne kadar görevde yükselebilme genel olarak sınav şartına bağlanmış olsa da, Yönetmelik buna bir istisna getirmiş ve şube müdüründen daha üst görevlere en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak kaydıyla, genel hükümlere göre sınavsız atama yapılabileceği, yine söz konusu üst görevlerde bulunanların sınav şartı aranmaksızın şube müdürlüğü gibi alt görevlere atanabileceği hüküm altına almıştır.

İlgili Yönetmelik'in 5'inci maddesinde de görev grupları düzenlenmiş olup; söz konusu maddenin ikinci fıkrasında görevde yükselmeye tabi kadrolar;

"a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) *Çiftlik müdürü, yurt müdürü, hastane müdürü, müze müdürü, şube müdürü, ...”* şeklinde belirlenmiştir.

Enstitü, fakülte ve yüksekokul sekreterliği, ilgili Yönetmelik kapsamında üst görev veya alt görev olarak hiyerarşi içerisinde yer almamaktadır. Bu nedenle de söz konusu görevlerden yapılan atamalarda da sınav şartının aranacağı muhakkaktır.

Ancak yapılan incelemede; Üniversitenin şube müdürlüğü kadrolarına; enstitü sekreterliği, fakülte sekreterliği ve yüksekokul sekreterliği kadrolarından görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın atamalar yapıldığı görülmüştür. Bu itibarla söz konusu atama işlemlerinin mevzuata uygun olmadığı, ayrıca eşitlik ve liyakat ilkelerine aykırılık oluşturduğu anlaşılmaktadır.

Kamu İdaresi cevabında; bu kapsamda yapılan en son atamanın 04.03.2024 tarihinde yapıldığı, bu tarihten itibaren herhangi bir atama yapılmadığı ve bundan sonra yapılacak atamalarda da bulguda belirtilen hususa uygun şekilde hareket edileceği ifade edilmiştir.

Sonuç olarak; Şube Müdürlüklerine Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'ne uygun olarak görevde yükselme sınavı yapılarak atama yapılması gerekmektedir.

BULGU 6: Şartları Taşımadığı Halde Kamu İhale Kanunu İstisna Hükümleri Kapsamında Mal Alımı Yapılması

Üniversite tarafından "Kırmızı et, beyaz et, süt ve süt ürünleri ile kuru gıda alımı" işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3'üncü maddesinin (a) bendi kapsamında temin edildiği tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Amaç" başlıklı 1'inci maddesinde, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usullerin bu kanun ile belirlendiği, "Kapsam" başlıklı 2'nci maddesinde ise üniversitelerin, kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütüleceği belirtilmiştir.

Aynı Kanun'un "İstisnalar" başlıklı 3'üncü maddesinin (a) fıkrasında; Kanun kapsamına giren kuruluşlarca, kuruluş amacı veya mevzuatı gereği işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden veya ortaklarından yapılan tarım veya hayvancılıkla ilgili ürün alımlarının, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanun'a tabi olmadığı hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri değerlendirildiğinde; söz konusu istisna kapsamında alım yapılabilmesi için kamu idaresinin satın aldığı ürünleri işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak görevine kuruluş amacı veya mevzuatı gereği sahip

olması gerekmektedir. Diğer taraftan; bu kuruluşlar tarafından tüketim amacıyla yapılacak alımların da söz konusu istisna hükmüne göre gerçekleştirilemeyeceği açıktır.

Yapılan incelemede; Üniversitenin kullanmak üzere kırmızı et, beyaz et, süt ve süt ürünleri ile kuru gıda maddelerini yukarıda yer alan şartları taşımadığı halde 4734 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesinin (a) bendine göre istisna kapsamında Tarım Kredi Kooperatifinden aldığı görülmüştür.

Kamu İdaresi cevabında; beslenme hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi, gıda güvenliği, soğuk zincirin korunması ve ekonomik dalgalanmaların piyasada yarattığı tedarik risklerinin önlenmesi amacıyla güvenilir bir kamu kuruluşu olan Tarım Kredi Kooperatiflerinden alım yapıldığı; bu yöntemin kamu yararı gözetilerek ve birçok kamu kurumunun benzer uygulamaları örnek alınarak tercih edildiği; ayrıca Kamu İhale Kurulunun geçmiş kararları ile Tarım ve Orman Bakanlığının görüş yazılarında, tarımsal amaçlı kooperatiflerden yapılacak tarım ve hayvancılık ürünleri alımlarının istisna kapsamında değerlendirilebileceğine dair açıklamaların bulunduğu, işlemlerin de bu hukuki öngörü ve kamu hizmetinin sürekliliği ilkesi doğrultusunda gerçekleştirildiği ifade edilmiştir.

Her ne kadar kamu idaresi cevabında söz konusu alımların istisna kapsamında olduğunu ifade etmiş olsa da sadece ve sadece kuruluş amacı veya mevzuatı gereği işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden veya ortaklarından yapılan tarım veya hayvancılıkla ilgili ürün alımlarının istisna kapsamında olduğu; tüketim amacıyla yapılacak alımların ise söz konusu istisna hükmüne göre gerçekleştirilemeyeceği açıktır.

Sonuç olarak; Üniversite tarafından kullanılmak üzere satın alınan gıda maddelerinin 4734 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesinin (a) bendi kapsamında istisna olarak değerlendirilerek ihale yapılmadan temin edilmesi mümkün olmayıp; söz konusu alımların Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yapılarak gerçekleşmesi gerekmektedir.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

06520 Balgat / ANKARA

Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 48 00

e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

https://www.sayistay.gov.tr

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

2025 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU

İÇİNDEKİLER

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 1

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU 3

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 4

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 4

5. DENETİM GÖRÜŞÜ 4

6. DENETİM BULGULARI 5

7. EKLER 17

KISALTMALAR

KDV **:** Katma Değer Vergisi

SGK : Sosyal Güvenlik Kurumu

BULGU LİSTESİ

A. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular

1. Diş Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye İşletmesinin Tahakkuk Etmiş Alacaklarının Muhasebeleştirilmemesi ve Bunların Tahsiline Yönelik Takiplerin Yapılmaması

2. Satılmak Üzere Üretimi Yapılan Mamullerin, Stok Kayıtlarına Alınmadan Satışının Yapılması

B. Diğer Bulgular

1. Ödenmeyen İcap Nöbet Ücretlerinin, Açılan Davalar Sonucunda Faizi ve Yargılama Giderleri ile Birlikte Ödenmesi

2. Karşı Taraf Lehine Hükmedilen Vekalet Ücretine Katma Değer Vergisi Tevkifatı Uygulanması

3. Döner Sermaye İşletmesinde Maliyet Esaslı Fiyatlandırma Yapılmaması

4. Diş Hekimliği ve Tıp Fakültelerinin Bazı Alımlarının Temel İhale Usulleri Yerine Doğrudan Temin Yöntemiyle Alınması

5. Gelir Gider Dengesini Sağlayamayan Döner Sermaye İşletme Birimi Bulunması

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ

1.1. Mevzuat ve Görevler

Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58'inci maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik kapsamında, 12.10.2000 tarih ve 24198 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile kurulmuştur.

Adı geçen Yönetmelik, 08.12.2023 tarih ve 32393 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişikliğe uğramıştır.

Döner Sermaye İşletmesi, Yönetmelik'in 2'nci maddesinde sayılan ve aşağıda yer verilen faaliyetleri yürüterek gelir elde etmektedir:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilen konularda bilimsel görüş bildirmek; proje, araştırma ve benzeri hizmetler yapmak; seminer, konferans, panel, sempozyum düzenlemek; kurs açmak, kamu kurum ve kuruluşlarının verdikleri yazılı yetkiye veya özel hukuk tüzel kişilerinin taleplerine istinaden soru hazırlamak ve sınav düzenlemek,

b) Plan, fizibilite çalışması, analiz, model denemeleri, bilgi işlem hizmetleri, iş değerlendirilmesi, danışmanlık, eğitim organizasyonu ve bunlara ilişkin her türlü raporları hazırlamak,

c) Belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak,

d) Klinikler, poliklinikler, ameliyathaneler ve laboratuvarlarda yapılacak her türlü muayene, tetkik, tahlil, ameliyat, bakım ve hizmet üretimi ile ilgili iş ve benzeri hizmetleri yapmak, açılmış ve açılacak olan her türlü sağlık hizmetleriyle ilgili yataklı ve yataksız ve geçici kuruluşları işletmek,

e) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirecek faaliyet alanı ile sınırlı olarak iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlamak ve satmak.

Yükseköğretim kurumlarının döner sermaye faaliyetleri çerçevesinde; hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ve mesleki uygulamalar ile ilgili performansı ve

özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi hizmete katkı unsurları da esas alınarak yapılan ek ödemelerde, 18.02.2011 tarihli ve 27850 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanmaktadır.

1.2. Teşkilat Yapısı ve İnsan Kaynakları

Rektörlüğe bağlı çalışan Döner Sermaye İşletmesi; İşletme Müdürlüğü ve Saymanlık Müdürlüğü şeklinde teşkilatlanmış olup gelir getirici birim sayısı 25'tir.

İşletme Müdürlüğünde; 1 işletme müdürü, 1 idari memur ve 7 sürekli işçi hizmet vermekte olup bunlardan işletme müdürü ve idari memurun kadrosu özel bütçededir.

Saymanlık Müdürlüğünde ise Hazine ve Maliye Bakanlığı personeli 1 saymanlık müdürü, 1 saymanlık müdür yardımcısı ve 12 memur bulunmaktadır.

1.3. Mali Yapı

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine bağlı olarak kurulmuş olan döner sermayeli işletmelerin iş ve işlemleri ile bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, sonuçlandırılması, muhasebesi, kontrol ve denetimi ile muhasebe yetkililerinin niteliklerine ilişkin usul ve esaslar, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Döner sermaye işletme bütçesi adı geçen Yönetmelik'in 4'üncü maddesine göre hazırlanmakta ve üniversite yönetim kurulunun onaylaması ile kesinleşmektedir.Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün giderleri elde edilen gelirlerle finanse edilmekte olup 2025 yılında özel bütçeden herhangi bir kaynak kullanılmamıştır.

Başlangıç bütçesinde 6.689.760.000,00 TL gelir öngörülmüş olup gider bütçesi de aynı tutarda hazırlanmıştır. Yıl içerisinde ek bütçelerle bütçe tahminleri güncellenmiş olup gider ve gelir bütçeleri 6.769.825.000,00 TL'ye yükselmiştir.

İşletmenin 2025 yılında 5.062.439.743,37 TL bütçe giderine karşılık 4.875.523.369,90 TL bütçe geliri elde ettiği anlaşılmıştır.

İşletmede 2025 yılı gelir tablosuna göre 4.182.851.047,31 TL gelir elde edilmiş, 5.091.551.299,66 TL gider gerçekleşmiş ve dönem 908.700.252,35 TL zararla tamamlanmıştır.

1.4. Muhasebe ve Raporlama Sistemi

Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin muhasebe ve raporlama işlemleri, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nde yer alan hükümlere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kurulan ve yönetilen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi üzerinden yürütülmektedir.

Adı geçen Yönetmelik'te hüküm bulunmayan hâllerde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu Kanun'a dayanılarak hazırlanan diğer yönetmelikler ile Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin genel esasları kıyasen uygulanmaktadır.

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar'ın 5'inci maddesi gereğince hesap dönemi sonunda Sayıştaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden denetime sunulanlar aşağıda yer almakta olup denetim, bunlar ile Usul ve Esaslar'ın 8'inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır:

- Birleştirilmiş veriler defteri
- Geçici ve kesin mizan
- Bilanço
- Gelir tablosu

Denetim görüşü, kamu idaresinin tabi olduğu geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki temel mali tabloları olan bilanço ve gelir tablosuna verilmiştir.

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde zamanında Sayıştaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur.

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU

Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmekle sorumludur.

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI

Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, uluslararası denetim standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.

Denetimler, kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür.

Kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürlerinin tasarlanmasına esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri de değerlendirilmiştir.

Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır.

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiştir.

5. DENETİM GÖRÜŞÜ

Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2025 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının, “Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular” bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.

6. DENETİM BULGULARI

Raporda yer alan bulgular, denetimler sonucunda tespit edilen hususlara kamu idaresi tarafından verilen cevapların değerlendirilmesi suretiyle düzenlenmiştir.

A. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAĞI BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olan bulgular yer almaktadır.

BULGU 1: Diş Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye İşletmesinin Tahakkuk Etmiş Alacaklarının Muhasebeleştirilmemesi ve Bunların Tahsiline Yönelik Takiplerin Yapılmaması

Genel sağlık sigortası veya anlaşmalı özel sigortası bulunmayan hastalara verilen sağlık hizmetleri ile genel sağlık sigortası bulunmakla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmayan sağlık hizmetlerinden ücret mukabili yararlananlara tahakkuk ettirilen alacakların ilgili muhasebe hesaplarında izlenmediği görülmüştür.

01.05.2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe giren Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin;

"Alacakların takip ve tahsil sorumluluğu" başlıklı 23'üncü maddesinde; alacakların takip edilerek tahsil edilebilir hâle getirilmesi idarenin görev ve sorumluluğunda olduğu, muhasebe yetkilisinin; alacakların takibi için gerekli bilgileri ve belgeleri düzenli olarak işletmeye vermekle yükümlü olduğu, idarelerce ilgili mevzuatına göre tahakkuk ettirilerek tahsil edilebilir hâle gelmiş gelir ve alacakları ilgili hesaplara kaydederek, nakden veya mahsuben tahsil edilmesinden sorumlu olduğu,

Mezkur Yönetmelik'in 96'ncı maddesinde, işletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan senede bağlanmamış alacakların 120 Alıcılar Hesabında, 98'inci maddesinde ise işletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından doğan senede bağlanmış alacakların 121 Alacak Senetleri Hesabında izleneceği,

belirtilmektedir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükmü değerlendirildiğinde; alacakların takip edilerek tahsil edilebilir hâle getirilmesinin idarenin görev ve sorumluluğunda olduğu, muhasebe yetkilisinin ise tahakkuk etmiş alacakları ilgili muhasebe hesaplarına kaydederek alacakların takibi için

gerekli bilgi ve belgeleri düzenli olarak işletmeye vermekle yükümlü olduğu, işletmenin kendi faaliyet alanı kapsamında gerçekleştirdiği mal ve hizmet satışlarından kaynaklı ve karşılığında herhangi bir senet alınmamış alacakların 120 Alıcılar Hesabında, karşılığında senet alınmış alacakların ise 121 Alacak Senetleri Hesabında izlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Yapılan denetimlerde, Diş Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi bünyesinde sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanmış ancak genel sağlık sigortası veya anlaşmalı özel sigortası bulunmayan ücretli hasta ile genel sağlık sigortası kapsamında olan ancak SGK tarafından karşılanmayan sağlık hizmetlerinden yararlananlar için kişi bazlı alacak turalarının hastane bilgi yönetim sisteminde tutulduğu; ancak muhasebe sisteminde, bu alacaklara ilişkin tahakkuk kayıtlarının alacağın doğduğu an değil tahsilat anında yapıldığı; tahsilsiz kalan alacakların ise tahakkuk kayıtları yapılmaması nedeni ile mali tablolarda hiç yer almadığı görülmüştür. Bu kapsamda; 2017 ve sonrası yıllara ait toplam 1.249.702,88 TL tutarında alacağın muhasebe kayıtlarında yer almadığı tespit edilmiştir.

Kamu İdaresi cevabında; 1.249.702,88 TL tutarındaki alacağın 419.956,31 TL'lik kısmının tahakkuk ve tahsilatının 2026 yılında gerçekleştiğini kalan kısmı için ise gerekli işlemlerin yapılacağı belirtilmiştir.

Sonuç olarak; verilen sağlık hizmetleri karşılığında hizmetten yararlananlardan alınması gereken ücretlerin, alacağın tahakkuk ettiği anda muhasebe kayıtlarında izlenmesi gerekmektedir.

BULGU 2: Satılmak Üzere Üretimi Yapılan Mamullerin, Stok Kayıtlarına Alınmadan Satışının Yapılması

Döner sermaye işletme birimlerince satılmak üzere üretimi yapılan buğday, mısır, süt, peynir, yoğurt, sucuk gibi mamul ürünlerin stok kayıtlarına alınmadan satışının yapıldığı görülmüştür.

Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 152 Mamuller Hesabına ilişkin düzenlemeler içeren "Hesabın niteliği" başlıklı 131'inci maddesinde, bu hesabın üretim çalışmaları sonunda elde edilen ve satışa hazır hâle gelmiş bulunan mamullerin izlenmesi için kullanılacağı hükmü bulunmaktadır.

"Hesabın işleyişi" başlıklı 132'nci maddesinde ise üretimi tamamlanan yarı mamullerin maliyet bedelleri ile bu hesaba borç, 151 Yarı Mamuller-Üretim Hesabına alacak kaydedileceği;

maliyet dönemi sonlarında yarı mamul hesabına alınmadan doğrudan mamule dönüştürülen giderlerin bu hesaba borç, 711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma, 721 Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma, 731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesaplarının mamulün üretimiyle ilgili olanlarına alacak kaydedileceği; satılan mamullerin bir taraftan maliyet bedelleri ile 152 Mamuller Hesabına alacak, 620 Satılan Mamuller Maliyeti Hesabına borç; diğer taraftan yapılan tahsilatın şekline göre ilgili hesaplara borç, satış bedelinin 60 Brüt Satışlar grubunun ilgili hesabına, satış bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin de 391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabına alacak kaydedileceği düzenlenmiştir.

Yapılan incelemede; satılmak üzere üretimi yapılan buğday, mısır, süt, peynir, yoğurt, sucuk gibi mamul ürünlerin muhasebe kayıtlarına alınmadan doğrudan satışının yapıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle söz konusu mamullerin üretim sürecinde 151 Yarı Mamuller-Üretim Hesabı ve 152 Mamuller Hesabı kullanılmadığı için bu hesaplar Döner Sermaye İşletmesinin 2025 yılı bilançosuna tam ve doğru olarak yansımamıştır.

Kamu İdaresi cevabında, bulguda yer alan tespite katılınmış ve bundan sonra gerekli işlemlerin yapılacağı belirtilmiştir.

Sonuç olarak; satılmak üzere üretimi yapılan mamullerin, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, maliyet hesapları dahil ilgili hesaplarda kayıt altına alınmasının, izlenmesinin ve mali tablolara eksiksiz ve doğru yansımasının sağlanması gerekmektedir.

B. DİĞER BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan bulgular yer almaktadır.

BULGU 1: Ödenmeyen İcap Nöbet Ücretlerinin, Açılan Davalar Sonucunda Faizi ve Yargılama Giderleri ile Birlikte Ödenmesi

Üniversite hastanesi bünyesinde çalışan doktorlardan icap nöbeti tutanlara, tuttukları icap nöbeti için ücret ödenmediği, doktorların bu nedenle Üniversiteye karşı dava açtığı ve açılan davaların Üniversite aleyhine sonuçlanması nedeni ile icap nöbet ücretine ek olarak faizinin ve yargılama giderlerinin ödendiği görülmüştür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 33'üncü maddesinin birinci fıkrasında; yataklı tedavi kurumlarında nöbet tutan memurlar ile sözleşmeli personele nöbetlerinin karşılığı olarak izin verilmesinin uygun görülmediği durumlarda ödenecek nöbet ücretleri belirlenmiş, ikinci fıkrasında; madde hükmünün, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50'nci maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar ile yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 1219 sayılı Kanun'un ek 14'üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bulunanlar hakkında da uygulanacağı, üçüncü fıkrasında ise; icap nöbeti tutanlara bu maddeye göre hesaplanacak nöbet ücretinin yüzde kırkının ödeneceği hükme bağlanmıştır.

İcap nöbet ücreti ödemelerine ilişkin yukarıda yer alan mevzuat hükmünün uygulaması; aynı nitelikte kamu hizmeti veren fakat farklı mevzuat hükümlerine göre istihdam edilen emsal personele nöbet ücreti ödemesi yapılırken 2547 sayılı Kanun'a tabi uzman doktor olarak istihdam edilen personele nöbet ücreti ödenmemesi şeklinde ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu durum önce idari yargıya daha sonra ise Anayasa Mahkemesine taşınmıştır.

Anayasa Mahkemesi 2018/9074 sayılı Tevfik İlker Akçam başvurusunda 2547 sayılı Kanun'a tabi uzman doktor olarak istihdam edilen personele icap nöbet ücreti ödenmemesi hususuna ilişkin olarak "mülkiyet hakkı bağlamında ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine" karar vermiştir. Bahse konu bu karar daha sonra yapılan başvurularda gerekçe gösterilerek aynı konuda Anayasa Mahkemesi ihlal kararları vermiş ve vermeye devam etmektedir. Yani Anayasa Mahkemesi 2018/9074 sayılı bireysel başvuru kararındaki gerekçeyle istikrarlı şekilde aynı konudaki tüm davalarda ihlal kararı vermiştir.

Anayasa Mahkemesinin yerleşik kararları sonrasında idare mahkemelerince de aynı doğrultuda verilen iptal kararları sonrası Üniversite, yasal faizli icap nöbeti ücreti ile birlikte yargılama gideri ödemeleri yapmak zorunda kalmıştır. Nitekim bu kapsamda Üniversitenin taraf olduğu 53 davadan lehe sonuçlanan hiçbir dava bulunmamaktadır.

Kamu İdaresi cevabında ilgilinin talebi olması halinde tutulmuş olan icap nöbeti karşılığında ücretli izin kullandırılmasına izin verildiğini ancak izin talebi olmayanlara ise icap nöbet ücreti ödemesinde bulunulmadığı belirtilmiştir.

Sonuç olarak; Anayasa Mahkemesinin yerleşik kararları sonrasında personele icap nöbet ücretlerinin ödenmesi suretiyle gereksiz yargılama gideri ve faiz ödemelerinde bulunulmasının önüne geçilmesi gerekmektedir.

BULGU 2: Karşı Taraf Lehine Hükmedilen Vekalet Ücretine Katma Değer Vergisi Tevkifatı Uygulanması

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün taraf olduğu davalarda mahkemelerce karşı taraf lehine hükmedilen vekalet ücretine Katma Değer Vergisi (KDV) tevkifatı uygulandığı görülmüştür.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 65'inci maddesinde, her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançların serbest meslek kazancı olduğu, serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlemin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması olarak tanımlanmış, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 1'inci maddesinde avukatlığın, kamu hizmeti ve serbest bir meslek olduğu hükmüne yer verilmiştir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1'inci maddesinde ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu düzenlemesine yer verilmiştir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin "2.1. KDV'de Tevkifat Uygulaması" başlıklı bölümünde tevkifattan sorumlu olanların, kendine mal teslim edilen veya hizmet ifa edilen kişi ve/veya kurumlar olduğu düzenlenmiştir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri değerlendirildiğinde; serbest meslek faaliyeti olarak icra edilen avukatlık hizmetleri kapsamında sunulan hizmetlerin KDV'nin konusuna girdiği ancak; taraf olunan davalarda aralarında vekalet ilişkisi olmayan ve hizmet ya da mal teslim ilişkisi de bulunmayan karşı taraf avukatına mahkeme hükmü gereğince ödenen karşı taraf vekalet ücretine KDV tevkifatı uygulanmaması gerekmektedir.

Yapılan icelemede; Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün taraf olduğu davalarda aralarında vekalet ilişkisi olmayan ve hizmet ya da mal teslim ilişkisi de bulunmayan karşı taraf avukatına mahkeme hükmü gereğince ödenen karşı taraf vekalet ücretine KDV tevkifatı uygulandığı tespit edilmiştir. Söz konusu davalarda karşı taraf avukatı ile Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü arasında vekalet akdine istinaden sunulan bir hizmet bulunmadığı, bu haliyle de Avukatlık Kanunu'na göre dava sonunda haklı çıkan tarafın avukatına ödenen yasal vekalet ücretinin sunulan hizmetin karşılığı olmayıp, yargılama giderleri kalemlerinden birini oluşturduğu açıktır.

Kamu İdaresi cevabında, bulguda yer alan tespite katılınmış ve bundan sonra ilgili ödemelerde tevkifat yapılmayacağı belirtilmiştir.

Sonuç olarak; Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün taraf olduğu davalarda mahkemelerce karşı taraf lehine hükmedilen vekalet ücretine, KDV tevkifatı uygulanmaması gerekmektedir.

BULGU 3: Döner Sermaye İşletmesinde Maliyet Esaslı Fiyatlandırma Yapılmaması

Döner Sermaye İşletmesi tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyatların maliyet esaslı fiyatlandırma yöntemine göre belirlenmediği, fiyat tespitine dayanak teşkil edecek ayrıntılı bir maliyet analizinin yapılmadığı ve bu kapsamda hazırlanmış herhangi bir hesaplama, rapor veya komisyon kararının bulunmadığı tespit edilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun;

"Hesap Verme Sorumluluğu" başlıklı 8'inci maddesinde, *"Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır."*

*"*Üst Yöneticiler" Başlıklı 11'inci maddesinde, *"Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve kanunlar ile Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar.*

Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler."

Denilmektedir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58'inci maddesi döner sermaye işletmelerinin kurulmasına ve faaliyet esaslarına ilişkin genel çerçeveyi belirlemektedir. Bu maddeye dayanılarak çıkarılan 18.06.2020 tarihli ve 31159 sayılı Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik'in "Fiyatların Tespiti" başlıklı 7'nci maddesine göre işletmeler tarafından üretilen mal ve hizmetlerin fiyatları belirlenirken öncelikle piyasa fiyatları dikkate alınmaktadır. Bununla birlikte, sosyal nitelikli hizmetlerin fiyatlandırılmasında yalnızca piyasa koşulları değil, özellikle kamu yararı da gözetilmektedir. Mal ve hizmetlere ilişkin fiyatlar, yükseköğretim kurumları yönetim kurulu tarafından karara bağlanmakta; bu süreçte diğer yükseköğretim kurumlarında uygulanan fiyatlar, üretim ve hizmetin niteliği ile çevresel şartlar da değerlendirme kapsamına alınmaktadır.

Döner sermaye işletmelerinin sürdürülebilir, şeffaf ve hesap verebilir bir mali yapı içerisinde faaliyet gösterebilmesi için fiyatların; doğrudan ilk madde ve malzeme giderleri, doğrudan işçilik giderleri ile genel üretim ve genel yönetim giderleri dikkate alınarak belirlenmesi gerekmektedir. Maliyet unsurları dikkate alınmaksızın belirlenen fiyatlar, faaliyet sonuçlarının sağlıklı ölçülmesini engellemekte; zarar riskini artırmakta veya kamu kaynağının etkin kullanılmaması sonucunu doğurabilmektedir.

Ancak yapılan incelemelerde, fiyatların hangi maliyet bileşenlerine dayanılarak belirlendiğine ilişkin yazılı ve sistematik bir çalışmaya rastlanmamış; birim maliyet hesap cetvelleri, gider dağıtım tabloları veya dönemsel maliyet analizlerinin hazırlanmadığı görülmüştür. Bu durum, fiyatlandırma sürecinin objektif, ölçülebilir ve denetlenebilir kriterlere dayandırılmadığını göstermektedir.

Kamu İdaresi tarafından bulguda yer alan tespite katılınmış ve gerekli işlemlerin yapılacağı belirtilmiştir.

Sonuç olarak, Döner Sermaye İşletmesi bünyesinde sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyatların maliyet esaslı fiyatlandırma yöntemine göre belirlenmesini teminen; faaliyet bazlı maliyet analizlerinin yapılması, birim maliyet hesap cetvellerinin oluşturulması ve fiyat tespit süreçlerinin yazılı usul ve esaslara bağlanması gerekmektedir.

BULGU 4: Diş Hekimliği ve Tıp Fakültelerinin Bazı Alımlarının Temel İhale Usulleri Yerine Doğrudan Temin Yöntemiyle Alınması

Üniversitenin Diş Hekimliği ve Tıp Fakülteleri tıbbi malzeme alımlarını 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda yer alan ihale usullerinden biriyle çerçeve anlaşma kapsamında temin

edilebilecekken, söz konusu alımların sürekli olarak doğrudan temin yapılmak suretiyle karşılandığı görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun;

"Temel İlkeler" başlıklı 5'inci maddesinde, "*İdareler, bu kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.*

Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir..."

"Doğrudan Temin" başlıklı 22'nci maddesinde, "*Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir.*

...

Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 800.366,00 Türk Lirasını, diğer idarelerin 266.618,00 Türk Lirasını aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar."

"Çerçeve Anlaşmalar" başlıklı Ek 2'nci maddesinde, "*İdareler ihtiyaç duydukları mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin olarak açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usulünü uygulamak kaydıyla çerçeve anlaşmalar yapabilir.*

Çerçeve anlaşma yapılmış olması, idareye alım yapma yükümlülüğü getirmez. İdare, çerçeve anlaşma kapsamındaki ihtiyaçlarını bu Kanunda yer alan diğer usulleri kullanmak suretiyle de temin edebilir."

Denilmektedir.

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin;

"Amaç ve Kapsam" başlıklı 1'inci maddesinde her türlü tıbbi sarf malzemesi, ilaç, serum, anti serum, aşı, her türlü ortez ve protez, büro malzemesi, tıbbi cihazlar gibi mal alımlarının çerçeve anlaşma ihalesine konu olabileceği belirtilmiştir.

“Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesine göre çerçeve anlaşma; bir veya birden fazla idare ile bir veya birden fazla istekli arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen anlaşmayı ifade etmektedir.

“Uygulanacak ihale usulünün tespiti ve ihale kaydı” başlıklı 8’inci maddesinde çerçeve anlaşma ihalelerinde açık ihale usulü uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

13’üncü maddesinde ise çerçeve anlaşma ve münferit sözleşme tasarıları düzenlenmiştir.

Ayrıca, Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ'in "Parasal limitler kapsamında yapılacak alımlar ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak alımlar" başlıklı 14'üncü maddesinin dördüncü fıkrasında; "*Kanunun 18’inci maddesinde öngörülen ihale usulleriyle temin edilmesi gereken ihtiyaçlar, parasal limitlerin altında kalacak şekilde adet, kısım veya gruplara bölünmek suretiyle temin edilemez*." düzenlemesi yapılmıştır.

Anılan mevzuat hükümleri uyarınca, Diş Hekimliği ve Tıp Fakültelerinin tıbbi malzeme ihtiyaçlarının 4734 sayılı Kanun’da düzenlenen ihale usulleri ile çerçeve anlaşma kapsamında temin edilmesi mümkün olup, doğrudan temin yöntemine ancak istisnai ve öngörülemeyen arızi durumlarda başvurulması gerekmektedir. İhtiyacın yıl içinde farklı zamanlarda ortaya çıkması ise tek başına bu yöntemin tercih edilmesini gerektiren bir durum olarak değerlendirilemez.

Kamu İdaresi cevabında özetle; Diş Hekimliği Fakültesince tıbbi malzeme alımlarında öncelikli olarak 4734 sayılı Kanun’un temel ilkesi olan "Açık İhale Usulü “nün uygulandığı, diğer istisnai yöntemlere ise sadece zorunlu hallerde başvurulduğu ifade edilmiştir. Tıp Fakültesi Hastanesince gerçekleştirilen doğrudan temin alımlarının ise; ihalelerin iptal edilmesi veya teklif gelmemesi, yasal itiraz süreçleri nedeniyle tedarik zincirinin duraksaması, döviz kuruna bağlı fiyat dalgalanmaları ve medikal sektördeki tedarikçi kısıtlılığı gibi operasyonel zorunluluklardan kaynaklandığı belirtilmiştir. Sağlık hizmetlerinin 24 saat kesintisiz ve ertelenemez niteliği gereği, acil tedavi ihtiyaçlarında hasta mağduriyeti yaşanmaması adına bu yöntemin tercih edildiği, nitekim hasta bazlı acil kullanımlar için Kanun’un 22/f maddesi uyarınca birim fiyat çerçeve sözleşmelerinin de yapıldığı aktarılmıştır. İdare, denetim tespiti doğrultusunda gelecek dönem alım planlamalarında mevzuata tam uyumun sağlanması hususunda gerekli hassasiyetin gösterileceğini ifade etmiştir.

4734 sayılı Kanun'un Ek 2'nci maddesinde düzenlenen "Çerçeve Anlaşma" modeli; fiyat dalgalanmaları veya ihale süreçlerinde yaşanabilecek olası aksaklıkları yönetebilmek, idareyi uzun vadeli tek seferlik alım taahhüdüne sokmadan hızlı tedarik sağlamak amacıyla mevzuata dahil edilmiş yasal bir araçtır. Süreklilik arz eden ve bütçe yılı genelinde tekrarlanan tıbbi malzeme alımlarının, Kanun'da öngörülen temel ihale usulleri veya çerçeve anlaşma modelleri yerine doğrudan temin yoluyla karşılandığı görülmüştür. Doğrudan temin yönteminin istisnai ve arizi durumlar dışında, genel bir tedarik yöntemi olarak süreklilik içinde kullanılması, 4734 sayılı Kanun'un 5'inci maddesinde yer alan rekabet, saydamlık ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.

Bu itibarla; benzer uygulama farklılıklarının önüne geçilmesi ve mevzuat uyumunun tam olarak sağlanması adına, süreklilik gösteren tıbbi malzeme ihtiyaçlarının parçalara bölünmeksizin, bütçe yılı başında bütüncül olarak planlanması ve Kanun'da öngörülen temel ihale usulleri çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir.

BULGU 5: Gelir Gider Dengesini Sağlayamayan Döner Sermaye İşletme Birimi Bulunması

Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne bağlı birimlerden 10 adedinin gelirlerinin giderlerini karşılayamadığı 2'sinin ise herhangi bir faaliyette bulunmadığı tespit edilmiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun "Döner Sermaye" başlıklı 58'inci maddesinin (a) fıkrasında; Yükseköğretim kurumlarında üniversite yönetim kurulunun önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile döner sermaye işletmesi kurulabileceği, (i) fıkrasında; Döner Sermaye İşletmesi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde, kaynakların ekonomik, verimli ve tasarruflu kullanılmasının esas ve yapılacak olan ödemelerde gelir-gider dengesinin gözetilmesinin zorunlu olduğu, (j) fıkrasında ise; Döner Sermaye İşletmelerinin faaliyet alanları, gelir ve giderleri, sermaye limitleri ile işletmelerin yönetimine ilişkin esas ve usullerin Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği ifade edilmiştir.

Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik'in "Faaliyet alanları" başlıklı 5'inci maddesinde; döner sermaye işletmelerinin yükseköğretim kurumlarının esas faaliyetlerini aksatmayacak şekilde çalıştırılması gerektiği ve bu işletmelerin;

a) Bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma, uygulama ve benzeri hizmetler yapmak,

b) Belirli bilimsel sonuçların uygulamasını sağlamak,

c) Üniversite ve ona bağlı kurumlarda hasta muayene ve tedavisi yapmak ve bunlarla ilgili tahlil ve araştırmaları yürütmek,

ç) Faaliyet alanları ile sınırlı olarak mal ve hizmet üretiminde bulunmak amaçlarından biri veya birkaçına yönelik faaliyette bulunması gerektiği belirtilmiştir.

Aynı Yönetmelik'in "Gelir ve giderler ile bunların muhasebeleştirilmesi" başlıklı 8'inci maddesinin birinci fıkrasında; döner sermaye işletmesinin gelirlerinin, işletme adına yapılan mal ve hizmet satışları, şartlı bağış ve yardımlar ile diğer gelirlerden, giderlerinin ise faaliyet alanları ile ilgili giderlerden oluşacağı, dördüncü fıkrasında ise, döner sermaye işletmesi gelirlerinin kullanılmasında 2547 sayılı Kanun'un 58'inci maddesine atıfta bulunularak, işletme faaliyetleri sırasında kaynakların ekonomik, verimli ve tasarruflu kullanılması ve yapılacak ödemelerde ise gelir-gider dengesinin gözetilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

Denetimlerde; 2025 yılı itibarıyla toplam 25 döner sermaye işletme biriminden 2 birimin aktif olmadığı ve 10 birimin ise gelirlerinin giderlerini karşılamayarak zarar ettiği tespit edilmiş olup söz konusu işletmelerin kuruluş amaçları doğrultusunda sayılan faaliyetlerden biri veya birkaçına yönelik aktif çalışmada bulunması gerekmektedir.

Kamu İdaresi tarafından bulguda yer alan tespite katılınmış ve gerekli işlemlerin yapılacağı belirtilmiştir.

Sonuç olarak; yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde, faaliyeti olmayan birimlerin kuruluş amacına uygun olarak faaliyete geçirilmesi, zarar ettiği tespit edilen işletmelerde ise gelirlerin elde edilmesi ile giderlerin yapılmasında mevzuata uygun bir şekilde gelir-gider dengesinin sağlanması gerekmektedir.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

06520 Balgat / ANKARA

Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 48 00

e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

https://www.sayistay.gov.tr

7. EKLER

EK 1: BULGULARA İLİŞKİN İZLEME TABLOSU

Önceki Yıl/Yıllar Sayıştay Denetim Raporuna İlişkin İzleme Tablosu			
Bulgu Adı	**Yıl**	**İdare Tarafından Yapılan İşlem**	**Açıklama**
Zarar Eden ve Faaliyeti Olmayan Döner Sermaye İşletme Birimlerinin Bulunması	2024	Yerine Getirilmedi	
İcap Nöbet Ücreti Ödenmemesi Nedeniyle Açılan Davalarda İcap Nöbet Ücretine Ek Olarak Faizinin ve Yargılama Giderlerinin Ödenmesi	2024	Yerine Getirilmedi	
Satılmak Üzere Üretimi Yapılan Mamullerin, Stok Kayıtlarına Alınmadan Satışının Yapılması	2024	Yerine Getirilmedi	